

1501210-90.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policia (Flagrante) - 2105619/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17403353 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 928/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501210-90.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501210-90.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policia (Flagrante) - 2105619/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17403353 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 928/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2105619 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 928/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2105619/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Neri Chagas

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

DANILO NERI CHAGAS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em tese, em 18 de abril de 2021, por volta das 08h29min, na Rodovia SP 147, KM 114 + 500m leste, Parque Nossa Senhora das Dores I, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, em atividade de tráfico ilícito, transportava e trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de "ecstasy" ("Tenanfetamina"-MDA), pesando aproximadamente 8g (oito gramas), e 01 (uma) porção de "cocaína", com peso aproximado de 01g (um grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, nas mesmas circunstâncias, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Defesa preliminar às fls. 157/161.

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fl. 197).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 242/253). A Defesa, por seu turno, postulou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, realizando considerações subsidiárias sobre a pena (fls. 257/260).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento, presente a materialidade dos delitos, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fl. 04), o boletim de ocorrência (fls. 11/14), o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação de fls. 39/41, laudo de exame químico toxicológico de fls. 36/38 e exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 17.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Com efeito, o Policial Militar Rodoviário CRISTIAN DAS CHAGAS NUNES aduziu que no dia dos fatos estavam realizando fiscalização de rotina, quando avistou o "Fiat/Uno" conduzido pelo réu, que estava em atitude suspeita, invadindo o acostamento e depois retornando à pista, por isso foi abordado. O condutor desobedeceu ao primeiro sinal de parada, mas foi detido pelo segundo policial. Foi localizado um envelope plástico contendo 20 (vinte) comprimidos de "ecstasy". Também havia um envelope contendo "cocaína". O denunciado estava nervoso e fez o teste de etilômetro. O réu confessou a propriedade dos entorpecentes, dizendo que eram para seu consumo, e que ele e os demais ocupantes do veículo estavam retornando de uma festa. Disse que nunca havia abordado o réu anteriormente. Não se recorda de ter encontrado dinheiro.

Em uníssono foi o depoimento do Policial Militar Rodoviário FÁBIO RODRIGO DA SILVA.

ADEMILSON SOFASQUE, por sua vez, informou que vendeu um Fiat/Uno para a genitora do acusado, nada mais declarando que fosse relevante ao deslinde da causa (fl. 160).

As testemunhas de defesa MARINEIDE DA SILVA SANTOS DE SOUZA e LEONARDO CESAR FERNANDES não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do réu.

Por fim, o réu, em interrogatório judicial, confessou a propriedade das drogas, aduzindo que é apenas usuário. Alegou que havia levado 25 (vinte e cinco) porções

de "ecstasy" para uma festa, que tinha comprado um dia antes, no bairro Odécio Degan. Disse, ainda, que consumiu 5 (cinco) porções na festa, não entregando ou vendendo a nenhuma pessoa. Também disse que fez uso de "cocaína" e bebidas alcoólicas na festa.

Cumpra ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (grifo nosso)

No caso vertente, o relato dos milicianos e a quantidade de drogas corroboram a tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.

Deveras, não é crível que o réu fosse utilizar 20 (vinte) comprimidos de "ecstasy" em uma festa, pois referida quantidade não é compatível com o consumo próprio, evidenciando-se, pois, que levou os entorpecentes para a finalidade de entrega a terceiros, porém não logrou êxito em comercializá-los.

Ainda, quanto à condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, igualmente restou demonstrada a materialidade delitiva, através do boletim de ocorrência, do relato dos agentes policiais e do exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 22.

Oportuno ressaltar que o crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, não havendo necessidade, para sua consumação, que o réu perca o controle de suas condições psicomotoras. Nesse sentido:

CRIMES DE TRÂNSITO - Embriaguez ao volante - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Teste de etilômetro e exame de sangue que apontam dosagem de alcoolemia acima do permitido em lei - Pedido de absolvição por atipicidade de conduta - Alegação de delito de perigo concreto e ausência de demonstração de efetiva exposição do bem jurídico a perigo - Impossibilidade - Prova desnecessária nos termos da Lei nº 11.705/2008, vigente à época dos fatos - Delito de perigo abstrato - Precedentes do STJ - Condenação mantida. PENA E REGIME PRISIONAL - Réu reincidente - Pena corretamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal na segunda fase - Substituição por uma restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal Cabimento - Regime semiaberto mantido na hipótese de revogação da benesse em razão da comprovada reincidência - Readequação do prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor na mesma

proporção da fixação da pena corporal Necessidade - Precedentes desta Câmara - Apelo parcialmente provido. (Apelação nº 0044451-85.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 03.04.2014)

Imperativa, nesse contexto, a condenação.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

1) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pela ré. Não incidem atenuantes.

Cuidando-se de réu primário, de bons antecedentes, inexistindo provas concretas de que integre organizações criminosas ou se dedique a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

2) Crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo devida a fixação da pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ausentes outros elementos modificadores, torna-se definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

3) Concurso material

Tendo em vista o concurso material, somo as reprimendas mencionadas, alcançando o montante de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses.

Nada obstante orientação pessoal em contrário deste magistrado, adota-se entendimento perfilhado pelo C. STJ, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 596.603/SP, para, considerando-se a quantidade de pena, a primariedade e os bons antecedentes, estabelecer-se o regime inicial aberto para a pena de reclusão, SUBSTITUINDO-SE a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado DANILO NERI CHAGAS, devidamente qualificado, à

pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUINDO-SE a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, e suspensão da carteira de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática das condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Oportunamente, oficie-se aos órgãos competentes comunicando a suspensão da carteira nacional de habilitação do acusado, lançando seu nome no rol dos culpados.

Transitada em julgado, o réu deverá ser intimado a entregar, em quarenta e oito horas, a carteira de habilitação (artigo 293, § 1º, do CTB).

Determino a destruição das drogas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, além do perdimento dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei de Drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA